

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 738/2535 องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย โจทก์
นาง สม ทรง ลาม เหลือ จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 165 (7)

แม้โจทก์จะเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยฯ แต่การที่โจทก์ให้จำเลยใช้บริการ โทรศัพท์ แล้วคิดค่าบริการตามอัตราที่โจทก์กำหนดย่อมถือได้ว่า โจทก์เป็นผู้ดำรับทำการทำงานเรียกเอาสินจ้างอันพึงจะได้รับจากการนั้น ตาม ป.พ.พ.มาตรา 165(7) ซึ่งโจทก์จะต้องเรียกร้องเอาค่าบริการ ภายใน 2 ปีเมื่อโจทก์ฟ้องเรียกค่าใช้บริการเกิน 2 ปี คดีจึงขาดอายุความ.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นผู้เช่าโทรศัพท์หมายเลข 436287 จำเลยได้ใช้บริการโทรศัพท์หมายเลขดังกล่าวและชำระค่าใช้บริการตลอดมา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2525 ถึงเดือนกันยายน 2525 และเดือนธันวาคม 2525 ถึงเดือนสิงหาคม 2527 จำเลยไม่ยอมชำระค่าเช่าและค่าใช้บริการโทรศัพท์รวมเป็นเงิน 90,016 บาท จำเลยผิดเงื่อนไขในสัญญา โจทก์จึงบอกเลิกสัญญาเช่าและงดให้บริการโทรศัพท์แก่จำเลย พร้อมทั้งหักเงินประกันจำนวน 1,500 บาท ชำระหนี้ไปจำเลยยังคงต้องชำระหนี้โจทก์เป็นเงิน 88,516 บาท ขอให้บังคับให้จำเลยชำระค่าเช่า ค่าใช้บริการโทรศัพท์ และดอกเบี้ยเป็นเงิน 101,793 บาทพร้อมดอกเบี้ย จากต้นเงิน 88,516 บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ชำระค่าเช่า ค่าใช้บริการตลอดมาไม่เคยค้างชำระแต่อย่างใด คดีโจทก์ขาดอายุความแล้ว

ศาลชั้นต้น พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 900 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า ห้างค้าใช้บริการโทรศัพท์ดังกล่าวขาดอายุความแล้วหรือไม่และห้างดังกล่าวมีจำนวนเท่าใด ปัญหาแรกเรื่องอายุความนั้นโจทก์ฎีกาว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497 ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการค้าหากำไรการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของโจทก์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน โจทก์จึงมิใช่ผู้ค้ารับทำการงานต่าง ๆ เรียกเอาสินจ้างอันจะทำให้มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้บริการเพียง 2 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(7) ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้โจทก์จะเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497 มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของกิจการโทรศัพท์ เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน และกิจการบางอย่างโจทก์จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนก็ตาม ก็มิได้หมายความว่าโจทก์จะเป็นผู้ค้าไม่ได้ เมื่อดูตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า โจทก์มีอำนาจดำเนินการได้หลายประการ เช่น มีอำนาจซื้อ เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม จัดหา จำหน่าย ทำการแลกเปลี่ยน โอนและรับโอนด้วย

ประการใด ๆ ซึ่งที่ดิน หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการโทรศัพท์ กำหนดอัตราค่าเช่าค่าดำเนินการธุรกิจต่าง ๆ และค่าบริการอื่น ๆ ของกิจการโทรศัพท์ซึ่งผู้ดำเนินการเช่นนี้นับว่าเป็นผู้ค้ำประกันเอง การที่โจทก์ให้จำเลยใช้บริการโทรศัพท์ แล้วคิดค่าบริการตามอัตราที่โจทก์กำหนดขึ้นย่อมถือได้ว่า โจทก์เป็นผู้ค้ำรับทำการงานเรียกเอาสินจ้างอันพึงจะได้รับจากการนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(7) ซึ่งโจทก์จะต้องเรียกร้องเอาค่าบริการภายใน 2 ปี เมื่อโจทก์ฟ้องเรียกค่าบริการคดีนี้เกิน 2 ปี จึงขาดอายุความ...คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าหนี้ค่าบริการดังกล่าวมีจำนวนเท่าใดต่อไป..."

พิพากษายืน.

(วิฑูรย์ สุทธิประภา-อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ